

1501797-90.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... porções de crack, para fins de tráfico, conforme laudo de constatação de fls.

08-10, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aos 01/08/2019, convertida a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fls. 33-35). A denúncia foi recebida em 15/08/2019 (fls.62-65), o réu foi pessoalmente citado (fls. 105) e apresentou Resposta à Acusação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira-SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501797-90.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501797-90.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2221306/2019 - DEL.POL.LOUVEIRA, 6595278 - DEL.POL.LOUVEIRA, 1177/19/409 -

DEL.POL.LOUVEIRA, 2221306 - DEL.POL.LOUVEIRA, 1177/19/409 - DEL.POL.LOUVEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, caput, da lei 10.826/03 (Estatuto de Desarmamento - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP, porque, conforme a denúncia, no dia 31 de julho de 2019, por volta de 19h49min, na Rua C, nº 729, bairro Cidade Jardim, nesta cidade de Louveira, RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO , qualificado à fls. 211/215, ocultou arma de fogo e munição de uso restrito em desacordo com a legislação legal ou regulamentar vigente.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, nesta comarca de Louveira, RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO , guardou 44 (quarenta e quatro) tubetes de cocaína, e 64 (sessenta e quatro) porções de crack, para fins de tráfico, conforme laudo de constatação de fls. 08-10, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aos 01/08/2019, convertida a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia (fls. 33-35). A denúncia foi recebida em 15/08/2019 (fls.62-65), o réu foi pessoalmente citado (fls. 105) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 113-116). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas duas testemunhas, e ao final interrogado o acusado. Seguiram-se os debates.

Proferida sentença condenatória a fls. 144/147 em nome do réu Valdinar Moreira de Araujo, bem como Guia de Recolhimento Provisoria, fls. 172/173, em nome do réu Valdinar Moreira de Araújo..

Posteriormente, veio aos autos informação de que feita a legitimação do réu, verificou-se tratar na verdade do réu Raimundo Moreira de Araújo (fls. 211/215 e 216/217). Assim, declarada a nulidade da sentença proferida (fls. 235).

O Ministério Público se manifestou a fls. 227, não requerendo produção de novas provas. A defesa se manifestou a fls. 266/267, não requereu a produção de novas provas.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral produzida em juízo. O policial militar Fábio disse que estavam em patrulhamento no local dos fatos, momento em que avistaram o réu e outros indivíduos em atitude suspeita. Na abordagem o réu estava sem documento e foram até a residência do acusado para pegar a documentação. Dentro da casa da vítima, foi encontrado uma arma, munições e as drogas. Não tinha abordado o réu e o reconhece em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do policial Hélio. A companheira do acusado, Sara, disse que quando chegou a sua residência, o réu estava dentro do carro e os policiais dentro da casa. Sabia da existência da arma, das munições do rádio comunicador.

O réu, disse que no dia dos fatos estava na biqueira fumando maconha e foi abordado pelos policiais. Disse que estava sem documento. Foram até a residência do réu e os policiais adentraram sem sua permissão. Confessou que tinha a arma, as munições e o rádio, mas nega que tinha drogas.

Em primeiro lugar, faz-se necessário a emendatio libeli em razão da tificação dada na denúncia em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento do artigo 16§ 1º, para o artigo 12, do mesmo Estatuto por tratar-se de arma e munições de uso permitido sem qualquer alteração no número de série.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 28-30); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 4); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 21/22) e Laudos Periciais (fls.67-82/ 77/79/109/110). Da mesma forma a materialidade do crime do artigo 12 do estatuto do Desarmamento. A autoria é inconteste.

Pois bem. A configuração do delito de tráfico impõe a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio espúrio. Para tanto, imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: (i) natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (iii) circunstâncias da prisão e (iv) conduta e antecedentes do agente.

Os policiais ouvidos em Juízo, por sua vez, prestaram depoimentos coesos e convergentes. E, como se sabe, os policiais podem ser testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, entendimento do STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009). Ainda, neste sentido: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (Habeas Corpus 191288/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi,

juízo em 31/05/2011).

Ademais, o fato de os policiais não terem presenciado atividade de tráfico, não isenta o acusado do cometimento do crime. Outrossim, importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo.

No caso dos autos, a conduta realizada pelo acusado foi a de "ter em depósito". Aliás, é importante destacar que o crime perpetrado pelo réu consuma-se, na lição de Rogério Sanches Cunha, "com a prática de qualquer um dos tipos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico". (GOMES, Luiz Flávio. e outros. Lei de Drogas Comentada, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Ed., p.184).

Sendo assim, a quantidade de droga apreendida, a sua variedade, a circunstância de ter ocorrido a prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico, bem como os depoimentos seguros prestados pelos policiais, levam à certeza de que o réu traficava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Ademais, na casa do acusado foi apreendido um rádio comunicador e munições, o que caracteriza que o acusado se dedicava a atividades criminosas. O crime de posse ilegal de arma ou munições também restou comprovado. Vale ressaltar que a arma apreendida foi periciada e o laudo concluiu que era ineficaz para disparos. No entanto, em relação as munições apreendidas, o laudo conclui pela eficácia das mesmas.

Ademais, o réu, confessou a posse da arma e das munições. E os policiais, afirmaram que os objetos foram encontrados na residência do acusado. Assim, inegável que a conduta de possuir munições na residência restou comprovada como sendo atribuída ao acusado.

Desta forma, as provas arregimentadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para justificar a condenação do réu, não havendo qualquer dúvida acerca de sua autoria no delito.

Em resumo, por todos os fundamentos despendidos, encontra-se o acusado incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03. Por isso, reputo a posse ilegal de arma de fogo, fato típico, ilícito e culpável. Passo a dosar as penas.

Crime de Tráfico de drogas. Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, e do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que o réu não possui maus antecedentes, o que justifica a fixação de sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas. Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da mesma lei, haja vista, que na residência do acusado foi encontrado um rádio comunicador arma e munições, o que caracteriza o envolvimento do mesmo em atividades criminosas, resultando a pena definitiva em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O diámulta valerá no mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência de requisitos objetivos e subjetivos. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.

Crime do artigo 12, da Lei 10.826/03. A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O réu não possui maus antecedentes. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Ausentes quaisquer agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição da pena, torno-a, em definitivo, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no valor cada dia de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP. Face à primariedade do acusado e ao quantum de pena privativa de

liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime aberto (art.33, §2º, alínea 'c', do CP). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no artigo 69, § 1º, do CP. As penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69, do CP.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO , qualificado nos autos a fls. 211/215 , à pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração à norma disposta no artigo 33, da Lei 11.340/06. E CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, por infração à norma contida no artigo 12, da Lei 10.826/03.

PRESO durante o processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade. “A conduta criminoso imputada à requerente causa repúdio à sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a ordem pública. Com efeito, “no conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão” (Supremo Tribunal Federal; Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033)”.

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, lance-se o nome do Réu no rol de culpados. Publicada em audiência. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, d, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Oficiese ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a Guia de Execução Definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Se o caso, comunique(m)-se o(a)(s) ofendido(a)(s) do conteúdo desta decisão, ex vi do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal; 5) Se o caso, fixe os honorários advocatícios em 100% do item respectivo da Tabela do Convênio OAB/SP - Defensoria ao nobre Procurador nomeado por força deste convênio. Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Expeça-se Guia de recolhimento provisória em nome do réu RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO, com urgência.

P.I.C.

Louveira, 26 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA